

1500193-70.2020.8.26.0282
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DIOGO DA SILVA CASTRO
Comarca: Itatinga
Foro: Foro de Itatinga
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 27/07/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93
Autor do Fato:
JEFERSON DE SOUZA CABRAL
Data da audiência:
26/07/2022 às 13:30h

Na data acima mencionada, na sala de audiências do Juizado Especial Cível e Criminal, do Foro de Itatinga, Comarca de Itatinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itatinga
Juizado Especial Cível e Criminal
Rua Major Prado, nº 395, ., Centro - CEP 18690-000, Fone: (14) 3848-1881, Itatinga-SP - E-mail: itatingajec@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo nº:
1500193-70.2020.8.26.0282
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93
Autor do Fato:
JEFERSON DE SOUZA CABRAL
Data da audiência:
26/07/2022 às 13:30h

Na data acima mencionada, na sala de audiências do Juizado Especial Cível e Criminal, do Foro de Itatinga, Comarca de Itatinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(iza) de Direito Dr(a). DIOGO DA SILVA CASTRO, comigo Escrevente ao final nomeada, foi realizada esta audiência virtual (Comunicado Conjunto Nº 581/2020, item 16) devido à Pandemia do COVID-19 e à limitação de acesso das pessoas ao prédio do Fórum. Foi aberta a audiência nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Em face da existência de aplicativos existentes nos aparelhos celulares que permitem a comunicação com pessoas que se encontram fora da sala de audiências e, pautado na regularidade dos trabalhos a serem realizados, foi determinado que todos desligassem os respectivos aparelhos telefônicos. Ademais fica vedada a gravação ou registro por usuários não autorizados, bem como pela defesa, exceto se previamente autorizada (art. 13 da Resolução 329/2020 do CNJ). Foi esclarecido aos depoentes a proibição de acesso a documentos, informações, computadores, aparelhos celulares, bem como o uso de qualquer equipamento eletrônico pessoal durante a sua oitiva, nos termos do art. 204 do CPP (art. 15, §2º da Resolução 329/2020 do CNJ).

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se o

comparecimento: do Dr. Bruno Lessa Marinho, DD. Promotor de Justiça; e do(a) autor(a) do fato, desacompanhado(a) de defensor, sendo-lhe nomeado pela OAB local Defensor signatário, presente neste ato, Dr. Júlio Aparecido Fogaça - OAB/SP 140610.

Iniciados os trabalhos, indagados pelo(a) MM. Juiz(íza), o(a) autor(a) do fato e seu(sua) defensor(a) concordaram com a proposta feita pelo Ministério Público, consistente na aplicação de pena restritiva de direitos, na modalidade prestação pecuniária, no valor de R\$404,00 (quatrocentos e quatro reais), consistente em prestação de natureza diversa à ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL AMIGAS DO PASCHOAL, CNPJ 39.520.921/0001-10, mediante depósito em conta bancária: Banco do Brasil: 001 - Agência: 6581-1, C/C 13652-2, à vista de que se trata de infração penal cuja pena máxima não é superior a dois anos e cujo procedimento não esteja previsto em lei especial, portanto abrangida pela Lei 9099/95; se encontram preenchidos os requisitos do § 2º, art. 76, da Lei 9099/95; estão presentes indícios suficientes da autoria da materialidade. O comprovante de pagamento deverá ser apresentado em cartório.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(íza) foi dito: "VISTOS. JEFERSON DE SOUZA CABRAL, qualificado(a) nos autos, está sendo processado(a) como incurso(a) nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06. Os requisitos previstos no artigo 76 da Lei 9099/95 e seus parágrafos estão devidamente preenchidos, pois não foi ele(a) condenado(a) por prática de crime à pena privativa de liberdade, nem tampouco beneficiado(a) com multa nos termos do mencionado artigo. A proposta foi aceita. POSTO ISSO, por esses fundamentos e o mais que dos autos consta, APLICO a JEFERSON DE SOUZA CABRAL a pena restritiva de direitos, consistente em prestação de natureza diversa à ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL AMIGAS DO PASCHOAL, no valor equivalente a R\$404,00 (quatrocentos e quatro reais) (CP, artigo 45, §2º, última parte), devendo ser entregue em 2 parcelas de R\$202,00, sendo a primeira até o dia 05 de setembro do corrente ano e, as demais, até o mesmo dia dos meses subsequentes. Aguarde-se em cartório a comprovação, pelo(a) autor(a) do fato, do cumprimento da medida, saindo o(a) investigado(a) ciente de que, em caso de descumprimento, poderá ser denunciado(a). Não havendo comprovação, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. Dou esta por publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Ante a falta de interesse recursal, dou esta por transitada em julgado."

Foi disponibilizada a ata de audiência na sua íntegra para às partes se manifestarem, estando estas de acordo com o seu conteúdo. NADA MAIS. Eu, Fernanda Regina Carani, digitei.